

2 공사 소유 공탁금 전산등록 불철저 및 미회수

□ 공사에서 공사 소유의 공탁금에 대한 관리 및 회수 업무를 수행함에 있어

○ 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 제3호에 따르면 가압류 담보(보증)공탁금은 본안소송 후 승소 확정 시, 배당이의 등으로 인한 배당공탁금은 확정판결 등 집행권원을 득하면 즉시 회수하도록 되어 있으며

○ 같은 통첩 제4호에 따르면 채권관리 부점은 공탁금 등의 관련 정보를 반드시 전산에 입력하고 회수대책을 수립하여 관리하도록 되어 있음

□ 그런데 대법원 전산시스템에 2016. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 공사 및 희망모아·국민행복기금 등이 공탁자 또는 피공탁자로 관리되고 있는 공탁사건 60건을 대상으로 공사 전산시스템에 등록·관리되고 있는지 여부를 점검한 결과

○ [표 6] 및 [별첨 2]와 같이 대법원 전산시스템에 등록된 공탁 사건 36건(공탁금 200백만 원)은 공사 전산시스템에 공탁금 관련 정보를 입력·관리하지 아니하고 있고* 회수 가능한 공탁금도 회수하지 않고 있었음

* 경매사건 배당기일에 공사가 집행권원 등이 없어 참석하지 못한 경우 공탁금 출급청구 시까지 공탁사건번호를 알 수 없어 공탁금 관련 정보를 공사시스템에 등록하지 못하고 있었음

[표 6] 공탁금 관련 정보 미등록 현황 (2017. 1. 13. 기준)

(단위 : 건, 백만 원)

부점	공사 전산시스템 미등록 현황	
	공탁사건 수	공탁금

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 회수가 가능한 공탁사건 17건(공탁금 137백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆◆부장은 회수가 가능한 공탁사건 3건(공탁금 10백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆◆부장은 회수가 가능한 공탁사건 2건(공탁금 14백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 2건(공탁금 2백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 1건(공탁금 1백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 1건(공탁금 2백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 1건(공탁금 7백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 9건(공탁금 27백만 원)에 대하여 공탁금을 회수하는 등
- 총 200백만 원 상당의 공탁금을 신속하게 회수하고,
- 공사 전산시스템에 공탁금 관련 정보가 등록·관리되지 않고 있는 공탁사건 총 36건(200백만 원)에 대하여, 공탁금 관련 정보 등을 전산시스템에 반영·관리하는 등 공탁금을 철저히 관리하시기 바람. (시정)